

공직기강

기강감사 결과 보고서

- 공직기강 -

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 공공기관 청렴포털을 통해 신고 접수된 건으로 전기안전 관리대행 용역 업체 선정 과정에서 낙찰된 기존 업체에 대한 특혜 제공 등 비리 의혹에 대한 세부조사를 통해 사실관계를 확인하고 부패행위 여부를 확인하여 부적절한 행위에 대한 책임을 물어 재발 방지와 사업자 선정 업무의 공정·투명성을 확립하는 데 그 목적이 있다.

2. 감사 중점사항

사업자 선정을 위한 적격심사 과정의 적정성 여부, 점수 조작 등 사업자 선정의 부적정 여부 및 업무상 배임 여부, 지역 업체 차별 및 불공정 심사, 담당자와 업체 간 유착 비리 여부에 중점을 두고 관련자 등에 대하여 실지감사를 실시하였다.

3. 감사대상 및 범위

☐ 대상자: ■■■■단지 관리소장 ○○○ (2*****, 기술 *급)

☐ 감사범위: 사업자 선정을 위한 적격심사 과정 전반에 대한 적정성 여부

4. 감사기간 및 인원

□ 감사기간: 2026. 2. 11. ~ 2026. 3. 6.

□ 감 사 인: 감사차장 등 3명

II. 감사결과 주요내용

1. 관련규정 및 판단규정

공동주택의 관리주체가 용역 등 사업자를 선정할 경우 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여 사업자 선정업무를 수행하여야 하고, 이를 위해 국토교통부 고시 제2024-196호(2024.04.11.) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」(이하 “사업자 선정지침”)을 따르도록 하고 있다.

사업자 선정지침에 따르면 「공동주택관리법」 제2조제1항 제2호에 따른 의무관리대상 공동주택에서 같은 법 시행령 제25조에 따라 관리주체가 공사 및 용역 사업자를 선정하는 경우 공동주택관리정보시스템 등을 이용한 전자입찰을 의무화하고 있다. 또한 사업자 선정지침 제7조에 따르면 낙찰의 방법에는 적격심사제, 최저낙찰제, 최고낙찰제 중 하나의 방식을 선택하도록 규정하고 있으며, 적격심사제를 통해 사업자를 선정하는 경우 관리주체는 입찰 참가업체의 가격조건 이외에 신용도 및 사업수행실적, 사업계획 등 제반 여건을 종합적으로 고려하여 사업수행에 적합한 업체를 선정하여야 한다.

또한, 입찰공고는 입찰서 마감일의 전일부터 기산하여 10일 전에 하여야 하며, 입찰에 참여한 업체는 입찰서, 사업종류별 면허증·등록증 또는 이와 유사한 증명서 사본, 사업자등록증, 법인인 경우 법인 등기사항증명서, 국세 및 지방세 납세증명서, 적격심사제의 경우 평가배점표에 따른 제출

서류 사본, 산출내역서, 입찰보증금(또는 보험증권 등), 입찰공고일 전일 기준 최근 1년간 행정처분 확인서, 그 밖에 입찰에 필요한 서류를 제출하도록 되어 있다.

적격심사제의 경우 관리주체가 계약자인 때에는 관리주체와 관리주체가 선정한 평가위원 중 5인 이상이 적격심사에 참여한 경우 유효한 것으로 인정된다. 이 경우 평가위원들이 적격심사제 평가표에 따라 공정하고 정확한 심사를 할 수 있도록 평가대상 업체의 자료를 제공하여야 한다.

2. 감사결과

신고 내용에 대해 사실관계를 조사한 결과, 평가 절차상 일부 문제점은 확인되었으나 평가점수의 고의 조작, 불공정 심사 및 관리주체의 업무상 배임 등은 없는 것으로 판단된다.

3. 조치할 사항

감사대상자 ○○○은 공동주택 용역 사업자 선정 업무를 수행함에 있어 적격심사 평가 과정에서 평가자료 제공 및 평가기준 적용 등 사업자 선정 절차 운영을 미흡하게 수행한 사실이 있으므로 「감사직무규정」 제28조(감사결과 조치)에 의거 ‘경고’ 처분을 요청한다.

Ⅲ. 행정사항

☐ 처분요청 : ■■■■실

☐ 감사결과 : 공공감사정보시스템 및 알리오 경영공시. 끝.